

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제21-안전-01호

제목 안전보건관리규정 작성 미흡

소관부서

조치부서

내용

1. 업무 개요

은 연구개발 및 연구과제를 수행하고 있으며 부는 연구원 운영관련 EHS업무와 연구실 및 연구시설물 안전환경 업무를 총괄관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

은 연구실 안전환경 조성에 관한 법률(이하, 연구실안전법) 및 산업안전보건법(이하, 산안법)의 적용을 받으며 상기 기준에 의해 업무를 수행하여 연구실 안전을 확보하고 연구활동 종사자의 건강과 생명을 보호해야 한다.

연구실안전법 제12조(안전관리규정의 작성 및 준수 등)에 따르면 연구주체의 장은 연구실의 안전관리를 위하여 【별첨 1】 각 호의 사항을 포함한 안전관리규정을 작성하여 각 연구실에 게시 또는 비치하고, 이를 연구활동 종사자에게 알려야 한다.

한편, 이와 별도로 산안법 제25조(안전보건관리규정의 작성)에 따라 사업주는 사업장의 안전 및 보건을 유지하기 위하여 동법 시행규칙 별표3의 내용 【별첨 2】 이 포함된 안전관리규정을 작성토록 하고 있다. 단, 동법 시행규칙 제25조(안전보건관리규정의 작성) 3항에 의해 사업주가 안전관리규정을 작성할 때에는 소방·가스·전기·교통분야 등의 다른 법령에서 정하는 안전관리에 관한 규정과 통합하여 작성할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◀◀◀◀◀부는 연구실안전법에 따라 연구실의 안전관리를 위해 2018년 안전관리규정을 수립하였고 2020년 한차례 개정하여 운용하고 있다. 그러나, 동 안전관리규정은 연구실안전법에서 요구하는 내용은 포함되어 있으나, 산안법에서 규정한 위험성평가에 관한 사항, 수급인 안전관리에 관한 사항 등이 누락되어 있어 산안법에서 요구하는 안전보건관리규정 작성의무를 충족하지 못하고 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

◀◀◀◀◀부는 산업안전보건법에 따른 안전보건관리규정 통합작성에 관한 사항을 인지하지 못해 관련 내용을 수록하지 못하였다고 인정하였고, 산업안전보건법 요구사항이 반영될 수 있도록 연구실안전법에 따른 안전관리규정을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☒☒☒☒☒장은

산업안전보건법에 따른 안전보건관리규정 수립의무 준수를 위해 현재 운용되고 있는 안전관리규정(연구실안전법)의 개정 또는 별도의 안전보건관리규정을 제정 하시기 바랍니다. (통보)

【별첨 1】 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 제12조(안전관리규정의 작성 및 준수 등)

제12조(안전관리규정의 작성 및 준수 등) ① 연구주체의 장은 연구실의 안전관리를 위하여 다음 각 호의 사항을 포함한 안전관리규정을 작성하여 각 연구실에 게시 또는 비치하고, 이를 연구활동종사자에게 알려야 한다.

1. 안전관리 조직체계 및 그 직무에 관한 사항
2. 연구실안전환경관리자 및 연구실책임자의 권한과 책임에 관한 사항
3. 연구실안전관리담당자의 지정에 관한 사항
4. 안전교육의 주기적 실시에 관한 사항
5. 연구실 안전표식의 설치 또는 부착
6. 중대연구실사고 및 그 밖의 연구실사고의 발생을 대비한 긴급대처 방안과 행동요령
7. 연구실사고 조사 및 후속대책 수립에 관한 사항
8. 연구실 안전 관련 예산 계상 및 사용에 관한 사항
9. 연구실 유형별 안전관리에 관한 사항
10. 그 밖의 안전관리에 관한 사항

【별첨 2】 산업안전보건법 시행규칙 별표3

안전보건관리규정의 세부 내용(제25조제2항 관련)

1. 총칙

- 가. 안전보건관리규정 작성의 목적 및 적용 범위에 관한 사항
- 나. 사업주 및 근로자의 재해 예방 책임 및 의무 등에 관한 사항
- 다. 하도급 사업장에 대한 안전·보건관리에 관한 사항

2. 안전·보건 관리조직과 그 직무

- 가. 안전·보건 관리조직의 구성방법, 소속, 업무 분장 등에 관한 사항
- 나. 안전보건관리책임자(안전보건총괄책임자), 안전관리자, 보건관리자, 관리감독자의 직무 및 선임에 관한 사항
- 다. 산업안전보건위원회의 설치·운영에 관한 사항
- 라. 명예산업안전감독관의 직무 및 활동에 관한 사항
- 마. 작업지휘자 배치 등에 관한 사항

3. 안전·보건교육

- 가. 근로자 및 관리감독자의 안전·보건교육에 관한 사항
- 나. 교육계획의 수립 및 기록 등에 관한 사항

4. 작업장 안전관리

- 가. 안전·보건관리에 관한 계획의 수립 및 시행에 관한 사항
- 나. 기계·기구 및 설비의 방호조치에 관한 사항
- 다. 유해·위험기계등에 대한 자율검사프로그램에 의한 검사 또는 안전검사에 관한 사항
- 라. 근로자의 안전수칙 준수에 관한 사항
- 마. 위험물질의 보관 및 출입 제한에 관한 사항
- 바. 중대재해 및 중대산업사고 발생, 급박한 산업재해 발생의 위험이 있는 경우 작업중지에 관한 사항
- 사. 안전표지·안전수칙의 종류 및 게시에 관한 사항과 그 밖에 안전관리에 관한 사항

5. 작업장 보건관리

- 가. 근로자 건강진단, 작업환경측정의 실시 및 조치절차 등에 관한 사항
- 나. 유해물질의 취급에 관한 사항
- 다. 보호구의 지급 등에 관한 사항
- 라. 질병자의 근로 금지 및 취업 제한 등에 관한 사항
- 마. 보건표지·보건수칙의 종류 및 게시에 관한 사항과 그 밖에 보건관리에 관한 사항

6. 사고 조사 및 대책 수립

- 가. 산업재해 및 중대산업사고의 발생 시 처리 절차 및 긴급조치에 관한 사항
- 나. 산업재해 및 중대산업사고의 발생원인에 대한 조사 및 분석, 대책 수립에 관한 사항
- 다. 산업재해 및 중대산업사고 발생의 기록·관리 등에 관한 사항

7. 위험성평가에 관한 사항

- 가. 위험성평가의 실시 시기 및 방법, 절차에 관한 사항
- 나. 위험성 감소대책 수립 및 시행에 관한 사항

8. 보칙

- 가. 무재해운동 참여, 안전·보건 관련 제안 및 포상·징계 등 산업재해 예방을 위하여 필요하다고 판단하는 사항
 - 나. 안전·보건 관련 문서의 보존에 관한 사항
 - 다. 그 밖의 사항
- 사업장의 규모·업종 등에 적합하게 작성하며, 필요한 사항을 추가하거나 그 사업장에 관련되지 않는 사항은 제외할 수 있다.